

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 21 dhoulkaâda 1426 – 23 décembre 2005

148^{ème} année

N° 102

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination de directeurs généraux.....	3764
Nomination de directeurs classe exceptionnelle.....	3764
Nomination de directeurs.....	3764
Nomination d'un sous-directeur classe exceptionnelle.....	3764
Nomination de sous-directeurs.....	3764
Nomination d'un chef de service.....	3764

Premier Ministère

Décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005 , modifiant et complétant le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.....	3764
Nomination d'un chargé de mission.....	3773
Nomination de contrôleurs.....	3773

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2005-3270 du 19 décembre 2005 , portant ratification d'un mémorandum d'entente entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran dans le domaine de la santé animale.....	3773
Décret n° 2005-3271 du 19 décembre 2005 , portant ratification d'un échange de lettres relatif à l'amendement d'un protocole d'accord dans le domaine de la santé publique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal.....	3774
Décret n° 2005-3272 du 19 décembre 2005 , portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal dans le secteur industriel et des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI).....	3774

Décret n° 2005-3273 du 19 décembre 2005 , portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine des transports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.....	3774
Décret n° 2005-3274 du 19 décembre 2005 , portant ratification d'un programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Malte pour les années 2005, 2006 et 2007.....	3774
Nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Jakarta.....	3775
Nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Doha.....	3775
Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	3775
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2005-3278 du 19 décembre 2005 , portant modification du décret n° 2002-531 du 5 mars 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terres sises au gouvernorat de Tunis et nécessaires à la construction de l'échangeur de Sidi Daoud.....	3775
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2005-3279 du 19 décembre 2005 , portant approbation de la concession de l'utilisation du forage n° 20316/4 sis à Sidi Abdelhamid au gouvernorat de Sousse	3777
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Décret n° 2005-3280 du 19 décembre 2005 , fixant les conditions et les procédures d'octroi de la concession de financement, de réalisation et d'exploitation des ouvrages d'assainissement à des personnes privées.....	3778
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3779
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2005-3282 du 19 décembre 2005 , fixant l'organigramme du centre de promotion des exportations.....	3779
Nomination du directeur général de l'office national de l'artisanat.....	3779
Nomination de premier vice-président du conseil de la concurrence.....	3779
Attribution d'un congé pour la création d'entreprise.....	3779
Ministère du Tourisme	
Attribution de congé pour la création d'entreprise.....	3779
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Décret n° 2005-3287 du 19 décembre 2005 , portant modification et complément du décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés.....	3780
Décret n° 2005-3288 du 19 décembre 2005 , portant modification du décret n° 99-2373 du 27 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des délégués à la protection de l'enfance et les niveaux de rémunération.....	3782
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination du directeur général de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle.....	3783
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation Physique	
Décret n° 205-3290 du 19 décembre 2005 , portant statut particulier des sportifs d'élite..	3783
Décret n° 2005-3291 du 19 décembre 2005 , portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'inspection pédagogique relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité.....	3785

Décret n° 2005-3292 du 19 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité..... **3786**

Décret n° 2005-3293 du 19 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux surveillants principaux, aux surveillants et aux surveillants de 2^{ème} et 3^{ème} catégories relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité..... **3787**

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2005-3294 du 19 décembre 2005, portant création de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et fixant son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement..... **3788**

Décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires..... **3791**

Décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires..... **3795**

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Nomination d'un chargé de mission..... **3797**

Nomination d'un directeur général..... **3797**

Ministère de l'Education et de la Formation

Décret n° 2005-3299 du 19 décembre 2005, portant changement d'appellation de certains établissements publics..... **3798**

Nomination d'un directeur général..... **3798**

Attribution d'un congé pour la création d'entreprise..... **3798**

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3242 du 17 décembre 2005.

Monsieur Abdelkader Miladi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général d'administration centrale à la Présidence de la République.

Par décret n° 2005-3243 du 17 décembre 2005.

Sont octroyés, à Monsieur Habiba Koubaa, conseiller des services publics, chef de l'unité de recherche et de suivi au conseil constitutionnel, le rang et les avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3244 du 17 décembre 2005.

Sont octroyés, à Madame Habiba Monom épouse Rezgui, conseiller des services publics, chargée de mission, le rang et les avantages de directeur général d'administration centrale aux services du médiateur administratif.

Par décret n° 2005-3245 du 17 décembre 2005.

Sont octroyés, à Monsieur Mahjoub Jellali, conseiller des services publics, chargé de mission aux services du médiateur administratif, le rang et les avantages de directeur d'administration centrale classe exceptionnelle.

Par décret n° 2005-3246 du 17 décembre 2005.

Sont octroyés, à Monsieur Hechmi B'chir, conseiller des services publics, chargé de mission aux services du médiateur administratif, le rang et les avantages de directeur d'administration centrale classe exceptionnelle.

Par décret n° 2005-3247 du 17 décembre 2005.

Monsieur Mohamed Laouiti, ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, attaché à la Présidence de la République, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la Présidence de la République.

Par décret n° 2005-3248 du 17 décembre 2005.

Monsieur Raouf Chatti, ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, attaché à la Présidence de la République, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la Présidence de la République.

Par décret n° 2005-3249 du 17 décembre 2005.

Monsieur Snoussi Limam, administrateur, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale aux services communs à la Présidence de la République.

Par décret n° 2005-3250 du 17 décembre 2005.

Est octroyé, à Monsieur Hayder Ben Amor, administrateur conseiller, l'emploi de sous-directeur d'administration centrale classe exceptionnelle au conseil constitutionnel.

Par décret n° 2005-3251 du 17 décembre 2005.

Madame Sonia Bouras épouse Gara, documentaliste, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la Présidence de la République.

Par décret n° 2005-3252 du 17 décembre 2005.

Monsieur Béchir Ben Achour, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à l'unité des affaires administratives et financières aux services communs à la Présidence de la République.

Par décret n° 2005-3253 du 17 décembre 2005.

Madame Bisma Labben, gestionnaire des documents et de l'archive, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale au conseil constitutionnel.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, portant statut particulier des membres du contrôle général des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-63 du 3 janvier 2000,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 relatif au statut particulier des personnels du contrôle général des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-520 du 29 février 2000,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, portant statut particulier des conseillers des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,

Vu le décret n° 88-1658 du 26 septembre 1988, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2022 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 89-1668 du 6 novembre 1989, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions des affaires administratives et financières de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2820 du 27 novembre 2000,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000,

Vu le décret n° 93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1120 du 18 mai 1998,

Vu le décret n° 93-1495 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-1621 du 18 août 1997,

Vu le décret n° 93-1496 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-1623 du 18 août 1997,

Vu le décret n° 93-1497 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation de secrétaires d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités,

Vu le décret n° 93-1985 du 27 septembre 1993, relatif au remboursement des frais de scolarité à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 98-834 du 12 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000, portant octroi d'une indemnité complémentaire aux stagiaires dans l'administration publique, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de l'initiation à la vie professionnelle au profit des diplômés de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2000-2942 du 25 décembre 2000, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation de techniciens de laboratoire informatique appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités,

Vu le décret n° 2001-670 du 13 mars 2001, portant création d'un cycle de formation d'agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2001-671 du 13 mars 2001, portant création d'un cycle de formation d'agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2001-867 du 18 avril 2001, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation des administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des directions relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 5 et 13 du décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5. (nouveau). - L'affectation des sortants aux postes de travail offerts s'effectue sur la base de leur choix et compte tenu de leur classement définitif dans leur domaine de formation ou dans la filière au titre de laquelle ils ont suivi leurs études.

Article 13. (nouveau). - Les axes fondamentaux des programmes généraux de formation sont fixés conformément à l'annexe n° 1 (nouveau) du présent décret.

Des unités spécifiques de formation peuvent être organisées, le cas échéant, en cours d'étude dans des domaines de formation répartis suivant les activités d'emploi comme suit :

- l'administration générale qui comprend en particulier les fonctions d'administration, de gestion, et de représentation à l'étranger,

- l'administration économique et financière qui englobe les différentes fonctions relatives à la participation, à l'élaboration des stratégies de développement et des politiques y afférentes ainsi qu'à l'identification des voies et moyens du suivi de leur exécution, aux fonctions administratives et financières et à la maîtrise des techniques modernes applicables en ce domaine,

- l'administration régionale et locale et les services extérieurs qui comprend notamment les fonctions d'encadrement, de conception et de direction visant le renforcement de la déconcentration et de la décentralisation,

- les fonctions de contrôle, d'inspection et de juridiction dans les domaines administratifs et financiers et des instances administratives à vocation juridictionnelle ou organisationnelle dans les différents domaines et activités.

Le directeur de l'école nationale d'administration peut, le cas échéant et compte tenu des impératifs de réalisation des programmes de formation, ajouter ou remplacer d'autres unités de formation.

D'autres domaines spécifiques de formation peuvent, en vertu d'un décret, être assurés afin de répondre à des besoins à caractère horizontal dûment confirmés.

Dans tous les cas, le nombre d'élèves à former dans le cadre des domaines de formation générale ou spécifique, ne peut être inférieur à dix (10).

Art. 2. - L'annexe n° 1 du décret susvisé n° 2004-79 du 14 janvier 2004 est remplacée par l'annexe n° 1(nouveau) jointe au présent décret.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE N° 1 (Nouveau)

AXES ET MODULES DE FORMATION DU CYCLE SUPERIEUR

En première année

I- SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

- 1- Organisation des pouvoirs publics
- 2- Fonction Publique
- 3- Actes administratifs et délégations
- 4- Procédures et documents administratifs
- 5- Elaboration et rédaction des textes juridiques

II- GESTION PUBLIQUE

- 1- Principes généraux de la gestion par objectifs
- 2- Le management administratif
- 3- Techniques de prévisions
- 4- Contrats de concession
- 5- Finances et comptabilité publiques

III- ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT

- 1- Evolution des faits et de la pensée économique contemporaine
- 2- Politiques macro-économiques
- 3- Economie Sociale
- 4- Economie du savoir

IV- UNITES COMPLEMENTAIRES DE FORMATION

- 1- L'Administration prospective (1)
- 2- Environnement et développement durable (1)
- 3- Méthodologie de la recherche (1)
- 4- Technologie de la communication (1)
- 5- Langues
- 6- Informatique

(1) Les programmes relatifs aux unités de formation générale peuvent être assurés au niveau du groupe ou d'une façon collective pour tous les élèves selon la nature de l'unité de formation

AXES ET MODULES DE FORMATION DU CYCLE SUPERIEUR

En deuxième année

I- SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

- 1- Etablissements et entreprises publics
- 2- Le service public : fondements et modes de mise en œuvre
- 3- Administration et élections

II- GESTION PUBLIQUE

- 1- Programmation, gestion et évaluation des projets publics
- 2- Organisation, procédures administratives et techniques de communication
- 3- Le marketing public
- 4- Comptabilité financière et comptabilité de gestion

III- ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT

- 1- L'entreprise économique
- 2- Aspects de l'économie publique
- 3- Aspects du système monétaire et financier
- 4- Choix des investissements
- 5- Politiques économiques sectorielles

IV- UNITES COMPLEMENTAIRES DE FORMATION

- 1- Principaux problèmes sociaux contemporains (1)
- 2- Aménagement du territoire et urbanisme (1)
- 3- L'Administration électronique (1)
- 4- Langues
- 5- Informatique

(1) Les programmes relatifs aux unités de formation générale peuvent être assurés au niveau du groupe ou d'une façon collective pour tous les élèves selon la nature de l'unité de formation

AXES ET MODULES DE FORMATION DU CYCLE SUPERIEUR

En troisième année Administration Générale

I- SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

- 1- Organes et institutions consultatives
- 2- Ressources matérielles et foncières de l'Etat
- 3- Contentieux et responsabilité administrative
- 4- Nouveaux aspects des relations internationales
- 5- Droit communautaire et partenariat

II- GESTION PUBLIQUE

- 1- Techniques d'évaluation de la performance dans l'Administration
- 2- Aspects institutionnels de la gestion par objectifs
- 3- Techniques de négociation
- 4- Statistiques appliquées
- 5- Méthodologie du contrôle et de l'Audit

III- ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT

- 1- Eléments de relations économiques internationales
- 2- Aspects sur la croissance et le développement
- 3- Suivi de la conjoncture économique
- 4- Aspects de la compétitivité de l'économie

IV- UNITES COMPLEMENTAIRES DE FORMATION

- 1- Histoire des civilisations (1)
- 2- Principaux événements de l'actualité internationale (1)
- 3- Principaux problèmes économiques contemporains (1)
- 4- La gouvernance
- 5- Langues
- 6- Informatique

(1) Les programmes relatifs aux unités de formation générale peuvent être assurés au niveau du groupe ou d'une façon collective pour tous les élèves selon la nature de l'unité de formation

AXES ET MODULES DE FORMATION DU CYCLE SUPERIEUR

En troisième année Administration Economique et Financière

I- SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

- 1- Organes et institutions consultatives
- 2- Ressources matérielles et foncières de l'Etat
- 3- Contentieux et responsabilité administrative
- 4- Achats et marchés publics
- 5- Le statut juridique des groupements de sociétés

II- GESTION PUBLIQUE

- 1- Techniques d'évaluation de la performance dans l'Administration
- 2- Aspects institutionnels de la gestion par objectifs
- 3- Techniques de négociation
- 4- Statistiques appliquées
- 5- Méthodologie du contrôle et de l'Audit
- 6- Audit informatique

III- ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT

- 1- Eléments de relations économiques internationales
- 2- Aspects sur la croissance et le développement
- 3- Suivi de la conjoncture économique
- 4- Aspects de la compétitivité de l'économie

IV- UNITES COMPLEMENTAIRES DE FORMATION

- 1- Histoire des civilisations (1)
- 2- Principaux événements de l'actualité internationale (1)
- 3- Principaux problèmes économiques contemporains (1)
- 4- La gouvernance
- 5- Langues
- 6- Informatique

((1) Les programmes relatifs aux unités de formation générale peuvent être assurés au niveau du groupe ou d'une façon collective pour tous les élèves selon la nature de l'unité de formation

AXES ET MODULES DE FORMATION DU CYCLE SUPERIEUR

En troisième année Corps de Contrôle, d'Inspection et de juridiction

I- SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

- 1- Organes et institutions consultatives
- 2- Ressources matérielles et foncières de l'Etat
- 3- Contentieux et responsabilité administrative
- 4- Achats et marchés publics
- 5- Le statut juridique des groupements de sociétés

II- GESTION PUBLIQUE

- 1- Techniques d'évaluation de la performance dans l'Administration
- 2- Aspects institutionnels de la gestion par objectifs
- 3- Techniques de négociation
- 4- Comptabilité financière et comptabilité de gestion
- 5- Statistiques appliquées
- 6- Méthodologie du contrôle et d'Audit
- 7- Audit informatique

III- ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT

- 1- Eléments de relations économiques internationales
- 2- Aspects sur la croissance et le développement
- 3- Suivi de la conjoncture économique
- 4- Aspects de la compétitivité de l'économie

IV- UNITES COMPLEMENTAIRES DE FORMATION

- 1- Histoire des civilisations (1)
- 2- Principaux événements de l'actualité internationale (1)
- 3- Principaux problèmes économiques contemporains (1)
- 4- La gouvernance
- 5- Langues
- 6- Informatique

(1) Les programmes relatifs aux unités de formation générale peuvent être assurés au niveau du groupe ou d'une façon collective pour tous les élèves selon la nature de l'unité de formation

AXES ET MODULES DE FORMATION DU CYCLE SUPERIEUR

En troisième année Administration Régionale, Locale et Services Extérieurs

I- SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

- 1- Formes et techniques de la déconcentration et de la décentralisation
- 2- Loi organique des collectivités locales et organes consultatifs au niveau régional et local
- 3- Les prérogatives et délégations au niveau régional et local
- 4- Les règlements et police administrative au niveau régional et local

II- GESTION PUBLIQUE

- 1- Finances Publiques régionales et locales
- 2- Techniques de délégation et de transfert de crédits au niveau régional
- 3- Contrôle de gestion publique au niveau régional et local
- 4- Les marchés publics au niveau régional et local
- 5- La gestion des ressources humaines au niveau régional et local

III- ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT

- 1- Les états descriptifs et statistiques relatifs aux régions
- 2- Planification et développement au niveau régional et local
- 3- Programmes et projets au niveau régional et local
- 4- Les activités sociales, culturelles, de loisirs et sportives au niveau régional et local

IV- UNITES COMPLEMENTAIRES DE FORMATION

- 1- Histoire des civilisations (1)
- 2- Principaux événements de l'actualité internationale (1)
- 3- Principaux problèmes économiques contemporains (1)
- 4- La gouvernance
- 5- Langues
- 6- Informatique

(1) Les programmes relatifs aux unités de formation générale peuvent être assurés au niveau du groupe ou d'une façon collective pour tous les élèves selon la nature de l'unité de formation

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3255 du 19 décembre 2005,

Monsieur Mohamed Chatti, contrôleur général des services publics, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

Par décret n° 2005-3256 du 21 décembre 2005,

Monsieur Mohsen Mansouri, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3257 du 21 décembre 2005,

Monsieur Nejib Khabouchi, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3258 du 21 décembre 2005,

Monsieur Abdel Kader Seltane, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3259 du 21 décembre 2005,

Monsieur Ali Kahia, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3260 du 21 décembre 2005,

Monsieur Houcine Debbech, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3261 du 21 décembre 2005,

Monsieur Mahfoudh Aouichri, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3262 du 21 décembre 2005,

Monsieur Kaies Helali, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3263 du 21 décembre 2005,

Monsieur Faïçal Chaâbane, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3264 du 21 décembre 2005,

Madame Sarra Zammali, contrôleur adjoint des services publics, est nommée contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3265 du 21 décembre 2005,

Monsieur Ahmed Baâtout, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3266 du 21 décembre 2005,

Mademoiselle Rim Rayabi, contrôleur adjoint des services publics, est nommée contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3267 du 21 décembre 2005,

Monsieur Walid Dhahbi, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3268 du 21 décembre 2005,

Monsieur Hichem Mechichi, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2005-3269 du 21 décembre 2005,

Monsieur Habib Redifi, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2005-3270 du 19 décembre 2005, portant ratification d'un mémorandum d'entente entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran dans le domaine de la santé animale.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'entente entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran dans le domaine de la santé animale, conclu à Tunis, le 17 juillet 2002.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, le mémorandum d'entente entre la République Tunisienne et la République Islamique d'Iran dans le domaine de la santé animale, conclu à Tunis, le 17 juillet 2002.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3271 du 19 décembre 2005, portant ratification d'un échange de lettres relatif à l'amendement d'un protocole d'accord dans le domaine de la santé publique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'échange de lettres relatif à l'amendement du protocole d'accord dans le domaine de la santé publique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal, en date du 27 juin 2005.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, l'échange de lettres relatif à l'amendement du protocole d'accord dans le domaine de la santé publique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal, en date du 27 juin 2005.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3272 du 19 décembre 2005, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal dans le secteur industriel et des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal dans le secteur industriel et des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI), conclu à Tunis le 27 juin 2005.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal dans le secteur industriel et des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI), conclu à Tunis le 27 juin 2005.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3273 du 19 décembre 2005, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine des transports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine des transports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali, conclu à Tunis le 9 août 2005.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine des transports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali, conclu à Tunis le 9 août 2005.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3274 du 19 décembre 2005, portant ratification d'un programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Malte pour les années 2005, 2006 et 2007.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Malte pour les années 2005, 2006 et 2007, conclu à La Valette le 2 juin 2005.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, le programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Malte pour les années 2005, 2006 et 2007, conclu à La Valette le 2 juin 2005.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3275 du 19 décembre 2005.

Monsieur Fayçal Gouiâa, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Jakarta.

Par décret n° 2005-3276 du 19 décembre 2005.

Monsieur Mohamed Saâd est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Doha.

DEROGATION

Par décret n° 2005-3277 du 19 décembre 2005.

Il est accordé à Monsieur Mohsen Bel Hadj Amor, ministre plénipotentiaire, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} janvier 2006.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2005-3278 du 19 décembre 2005, portant modification du décret n° 2002-531 du 5 mars 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Tunis et nécessaires à la construction de l'échangeur de Sidi Daoud.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2002-531 du 5 mars 2002, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Tunis et nécessaires à la construction de l'échangeur de Sidi Daoud,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les indications relatives aux parcelles n° 54, 22 et 52 énoncées aux numéros d'ordre 1, 8 et 28 au tableau parcellaire du décret n° 2002-531 du 5 mars 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises au gouvernorat de Tunis et nécessaires à la construction de l'échangeur de Sidi Daoud, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	La parcelle n° 54 conforme aux parcelles n° 16, 20 et 44 du plan du titre foncier n° 19754	19754	Terrain nu	6h51a91ca	1a80ca 7a96ca 5a43ca	1- Arbia Bent Braiek Ben Ammar 2- Ezzeddine B'rinsi 3- Ahmed Rezgui 4- Ahmed Mouaouia Ben Ali Ben Salah Ben Mohamed, tous copropriétaires avec l'Etat
8	La parcelle n° 22 conforme aux parcelles n° 3 et 5 du plan du titre foncier n° 59437 Tunis	59437 Tunis	"	60a40ca	27a27ca 11a52ca	Aicha Bent Romdhane Ben Salah Rassas
28	La parcelle n° 52 conforme à la parcelle n° 6 du plan du titre foncier n° 85091 Tunis	85091 Tunis	Terrain avec accumulateur d'eaux	10h	2a44ca	Société du Sud

Art. 2. - Sont rapportées partiellement les dispositions du décret susvisé en ce qui concerne les indications énoncées aux numéros d'ordre 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 et 33 relatives aux parcelles n° 23, 59, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 37, 38, 61, 58, 60 du plan parcellaire du projet, tel qu'indiqué au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
9	23 59	60524 Tunis	Terrain bâti	1h52a20ca	73a59ca 3a36ca	1- Chedhli Ben Khelifa Ben Omar Jerbi 2- Khaled 3 – Zohra, les deux enfants de Mohamed Ben Mohamed Jerbi 4- Samir Ben Mohamed Ben Mohamed Lakhdhari - Zina 5- Mustapha Ben Sadok Ben Abdeddeyem Sahraoui 6- Abdellatif Ben Mohamed Ben Khelifa Touati 7- Ali Ben Ammar Ben Mokhtar Kassabi 8- Hamed Ben Mohamed Ben Ahmed Bahri 9- Fatma Bent Hammadi Yahyaoui 10- Jameleddine Ben Mahmoud Ben Abdesselem Mejrissi 11- Hammadi Ben Zahi Ben Abdallah Douili 12 – Fethi Ben Midani Ben Ammar Saïdani 13- Faouzi 14- Mohamed Ali, les deux derniers enfants de Messaoud Ben Kacem Ben Amara Ben Rehaïem 15- Abdelhamid Ben Omar Ben Arbi Omara 16- Fethi Ben Touhemi Ben Hocine 17- Habib Ben Mohamed Ben Maâtoug Ben Jemî 18- Ammar Ben Midani Ben Ammar Saïdani 19- Mohamed Ben Midani Ben Ammar Douili 20- Abdellatif Ben Mohamed Ben Ali Ben Hassouna 21- Salha Bent Taïeb Ben Hassan Jerbi 22- Fatma 23- Arbi 24- Mohamed Hédi, les trois derniers enfants de Omar Ben Khelifa Ben Omar Jerbi, tous copropriétaires avec l'agence foncière d'habitation
11	25	60140 Tunis	Terrain nu	5a00ca	La totalité de l'immeuble	1- Hanifa Bent Mokhtar Ben Mustapha Cherbib 2- Arbia 3- fatma 4- Zeïneb 5- Youssef 6- Othman, les cinq derniers enfants de Hédi Ben Béchir Ben Hamda Ben H'mida 7- Béchir Ben Ismaïl Ben Hédi Ben Béchir Ben Hamda Ben H'mida tous copropriétaires avec l'agence foncière d'habitation
12	26	58731 Tunis	"	3a8ca	"	1- Tounes Bent Mohamed Ben S'madhi Ayedi 2- Mabrouka 3- Hédi 4- Mongi 5- Souad 6- Lassaâd 7- Chérifa, les six derniers enfants de M'barak Ben Mohamed Ben Youssef Ben Ammar Khemiri
13	27	59020 Tunis	"	3a7ca	"	Mohamed Ben Ahmed Ben Mohamed Bayoudhe
14	28	59781 Tunis	"	6a77ca	"	Habib Ben Mokhtar Ben Mohamed Ben Mahmoud
18	32	59610 Tunis	"	6a53ca	"	Mokhtar Ben Khemaïes Ben Ahmed Bouraoui
19	33	58635 Tunis	"	3a59ca	"	Hédi Ben Ahmed Ben Mohamed Jenid
20	34	59365 Tunis	"	9a46ca	"	Zakaria Ben Abdelhamid Ben Mohamed Ben M'louka
21	35	60591 Tunis	"	7a21ca	"	Mohamed Ben Hassan Ben Ahmed Nasri
22	39	61915 Tunis	Terrain bâti	7a18ca	"	Jamila Bent Mohamed Zaïnine

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
23	40	67971 Tunis	"	58a32ca	10a48ca	1- Bakhta Bent Othmane Ben Mohamed Abdelbari 2- Kamel Eddine 3- Sihem, les deux derniers enfants de Mohamed Ben Chalbi Ben Salem Ghodhbane 4- Ali ben Belgacem Ben Ahmed Tounsi 5- Zahra Bent Belaid Ben Ahmed Khri 6- Faouzi Ben Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Moulahom 7- Mahmoud Ben Hedi Ben Afif Zkaya 8- Hayet Ben Mohamed Ben Chalbi Ghodhbane 9- Monia Bent Mohamed Ghodhbane Ben Chalbi 10- Zakia Bent Mohamed Ben Chalbi Ghodhbane
29	37	Réquisition d'immatriculation n° 17123 Tunis	"		3a40ca	Omar Ben Salah Ben Hammouda
30	38	Réquisition d'immatriculation n° 16805 Tunis	"		4a13ca	Néjiba Bent Abdelaziz Trabelsi et consorts
31	61	Réquisitions d'immatriculation n° 16805 Tunis et n° 17123 Tunis	Piste		79ca	Omar Ben Salah Ben Hammouda et consorts Néjiba Bent Abdelaziz Trabelsi et consorts
32	58	Non immatriculée	Terrain bâti		2a04ca	Fitouri Ben Salah Ben Abdallah Jalel
33	60	Non immatriculée	"		1a57ca	Belhaj Amor Azzouz

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2005-3279 du 19 décembre 2005, portant approbation de la concession de l'utilisation du forage n° 20316/4 sis à Sidi Abdelhamid au gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code des eaux, promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001 et notamment l'article 53 (troisièmement) dudit code,

Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l'office de thermalisme, telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique,

Vu le décret n° 78-814 du 1^{er} septembre 1978, fixant les conditions de recherche et d'exploitation des eaux sous terrains,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 24 juillet 1991, fixant les redevances pour utilisation des eaux et des sables du domaine public hydraulique,

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 12 avril 2005,

Vu l'avis des ministres de la santé publique et du tourisme,

Vu l'avis du tribunal administratif

Décète :

Article premier. - Est approuvée à la société nouvelle des eaux thermale, la concession de l'utilisation des eaux du forage inventorié au bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques sous le n° 20316/4 et sis à Sidi Abdelhamid au gouvernorat de Sousse, conformément aux clauses de la convention annexée au présent décret, conclue entre le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et Monsieur Mohamed Abbes président-directeur général de la société nouvelle des stations thermales et aux conditions prévues au cahier des charges joint à cette convention.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de la santé publique et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Décret n° 2005-3280 du 19 décembre 2005, fixant les conditions et les procédures d'octroi de la concession de financement, de réalisation et d'exploitation des ouvrages d'assainissement à des personnes privées.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que complétée par la loi n° 2004-70 du 2 août 2004,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et les procédures d'octroi de la concession de financement, de réalisation et d'exploitation des ouvrages d'assainissement à des personnes privées pour la construction des ouvrages destinés à l'assainissement et de les exploiter en vue de protéger l'environnement hydrique et de réutiliser les eaux usées traitées à des fins de production et de service et notamment les stations d'épuration, de pompage et les réseaux annexes, dans le cadre d'un contrat conclu entre les parties.

Art. 2. - Le concessionnaire qui sera chargé du financement, de la réalisation et de l'exploitation des ouvrages d'assainissement est choisi après appel à la concurrence par voie d'appel d'offres ouvert ou par appel d'offres restreint précédé d'une phase de présélection, et ce, conformément au règlement applicable à l'octroi de la concession prévu à l'article 4 du présent décret.

Art. 3. - Chaque concession est octroyée conformément à un cahier des charges spécifique et par un contrat établi entre l'Etat, autorité concédante, représenté par le ministre chargé de l'environnement, d'une part, et le concessionnaire en tant que bénéficiaire d'autre part.

Le contrat de concession et le cahier des charges y annexés sont approuvés par décret.

Art. 4. - Il est créé une commission spéciale pour l'élaboration des étapes préparatoires pour l'octroi de la concession de financement, de réalisation et d'exploitation des ouvrages d'assainissement, chargée de :

- l'adoption des règlements et des conditions fixant l'octroi de la concession,
- l'approbation du dossier d'appel d'offres,
- l'ouverture et le dépouillement des offres,
- le classement des offres.

Art. 5. - La commission spéciale pour l'élaboration des étapes préparatoires pour l'attribution de la concession est composée comme suit :

- le ministre chargé de l'environnement ou son représentant : président,
- un représentant du Premier ministre : membre
- un représentant du ministère chargé de l'environnement : membre,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,
- le président-directeur général de l'office national de l'assainissement ou son représentant : membre,

Cette commission se réunit sur convocation de son président.

Le président de la commission peut inviter toute autre personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux de la commission.

La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. - L'ouverture, le dépouillement, l'analyse et le classement des offres sont effectués suivants les procédures prévues aux règlements et aux conditions fixant l'octroi de la concession et prévue à l'article 4 du présent décret.

Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat de la commission spéciale mentionnée à l'article 4 du présent décret et est chargée de l'achèvement des procédures d'octroi de la concession et du suivi de sa réalisation.

Art. 7. - Les ministres de l'environnement et du développement durable, du développement et de la coopération internationale, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-3281 du 19 décembre 2005.

Le décret n° 2005-8 du 3 janvier 2005 est modifié comme suit :

Monsieur Ghlem Debbech, ingénieur général, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période de quatre mois et quinze jours, à compter du 1^{er} avril 2005.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2005-3282 du 19 décembre 2005, fixant l'organigramme du centre de promotion des exportations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-20 du 14 avril 1973, portant création du centre de promotion des exportations, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-14 du 12 mars 1988,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 98-2132 du 28 octobre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations,

Vu le décret n° 99-1919 du 30 août 1999, portant approbation du statut spécial du personnel du centre de promotion des exportations,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la composition des établissements publics à caractère non administratif et qui sont considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme du centre de promotion des exportations est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de l'organigramme du centre de promotion des exportations s'effectue sur la base de fiches-fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi au centre.

La nomination aux emplois qui y sont prévus s'effectue conformément aux dispositions de l'article 33-10 de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 susvisée.

Art. 3. - Le centre de promotion des exportations est appelé à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure et les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3283 du 19 décembre 2005.

Monsieur Mohamed Bousaid est nommé directeur général de l'office national de l'artisanat, et ce, à partir du 8 novembre 2005.

Par décret n° 2005-3284 du 19 décembre 2005.

Conformément à l'article 10 (nouveau) de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Monsieur Rochdi M'hamed, conseiller au tribunal administratif, est désigné premier vice-président du conseil de la concurrence.

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires du présent décret, notamment le décret n° 2002-2107 du 23 septembre 2002.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2005-3285 du 19 décembre 2005.

Il est accordé à Monsieur Mhadhbi Farouk, administrateur de 2^{ème} classe à l'office du commerce de la Tunisie, un congé pour la création d'une entreprise pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

MINISTERE DU TOURISME

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2005-3286 du 19 décembre 2005.

Le congé accordé à Monsieur Houssein Eddine Ben Hafnaoui Azzouz, administrateur conseiller à l'office national du tourisme tunisien pour la création d'entreprise, est prorogé pour une nouvelle période d'une année à partir du 11 août 2005.

Décret n° 2005-3287 du 19 décembre 2005, portant modification et complément du décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le code de la protection de l'enfant promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-41 du 17 avril 2002,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 99-2372 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2003-2649 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2002-2103 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003-471 du 3 mars 2003, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, portant attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de la justice et des droits de l'Homme et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est modifié, comme suit, le dernier paragraphe du premier article du décret n° 96-1134 du 17 juin 1996 ci-dessus visé :

Article premier. (dernier paragraphe (nouveau)). - Le corps des délégués à la protection de l'enfance relève du ministre chargé des affaires de l'enfance et il est soumis à l'autorité du gouverneur concerné.

Art. 2. - Sont modifiés, les articles 9 et 12 du décret 96-1134 du 17 juin 1996 ci-dessus visé, et ce, en remplaçant l'expression « de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance » par l'expression du ministre chargé des affaires de l'enfance.

Art. 3. - Sont modifiés, comme suit, les articles 4, 5 et 5 (bis), le dernier paragraphe de l'article 6 et l'article 15 du décret n° 96-1134 du 17 juin 1996 susvisé :

Article 4 (nouveau). : Le corps des délégués à la protection de l'enfance comprend les grades suivants :

- délégué à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade »
- délégué à la protection de l'enfance « 2^{ème} grade »
- délégué à la protection de l'enfance « 1^{er} grade »

- délégué à la protection de l'enfance adjoint.

Article 5 (nouveau). : Les grades visés à l'article 4 (nouveau) du présent décret sont repartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableaux ci-après :

Grades	Catégories	Sous catégories
- délégué à la protection de l'enfance « 3 ^{ème} grade »	A	A1
- délégué à la protection de l'enfance « 2 ^{ème} grade »	A	A1
- délégué à la protection de l'enfance « 1 ^{er} grade »	A	A1
- délégué à la protection de l'enfance adjoint.	A	A2

Article 5 (bis) (nouveau). : Le nombre d'échelons que comportent les grades du corps des délégués à la protection de l'enfance sont fixés comme suit :

- délégué à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade » : seize (16) échelons,

- délégué à la protection de l'enfance « 2^{ème} grade » : vingt (20) échelons,

- délégué à la protection de l'enfance « 1^{er} grade » : vingt cinq (25) échelons,

- délégué à la protection de l'enfance adjoint : vingt cinq (25) échelons,

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret.

Article 6 (dernier paragraphe (nouveau)). - A l'issue de la période de stage susvisée, les agents stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement s'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur la titularisation d'un agent stagiaire, dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de son recrutement ou de sa promotion, l'agent est réputé titulaire d'office.

Article 15 (nouveau). - Les délégués à la protection de l'enfance « 1^{er} grade » sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires de l'enfance.

Cette nomination est effectuée selon l'une des modalités suivantes :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration ouvert aux délégués à la protection de l'enfance adjoints titularisés dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur dossiers ouvert aux délégués à la protection de l'enfance adjoints titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'expérience dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires de l'enfance.

c) Au choix parmi les délégués à la protection de l'enfance adjoints justifiant d'au moins dix (10) ans d'ancienneté dans leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 4. - Est ajouté au décret n° 96-1134 du 17 juin 1996 susvisé, un article 6 (bis) suivant :

Article 6 (bis). : Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé, selon les vacances d'emplois, par arrêté du ministre chargé des affaires de l'enfance.

Art. 5. - Est ajouté au décret n° 96-1134 du 17 juin 1996 susvisé, le titre cinq et le titre six suivants :

TITRE CINQ

LE DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ADJOINT

Art. 16. - Les délégués à la protection de l'enfance adjoints sont chargés des missions, qui sont attribuées, par le code de la protection de l'enfant susvisé, aux délégués à la protection de l'enfance.

Art. 17. - Les délégués à la protection de l'enfance adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires de l'enfance, dans la limite des emplois à pourvoir, par voie de concours externe sur épreuves, ou sur titres, ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en droit ou en psychologie ou en études sociales ou en éducation spécialisée ou en sciences et techniques de l'enfance ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou social ou éducationnel et ayant trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Les modalités d'organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires de l'enfance.

TITRE SIX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 19. - La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisiennes.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3288 du 19 décembre 2005, portant modification du décret n° 99-2373 du 27 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des délégués à la protection de l'enfance et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2003-2649 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2005-3287 du 19 décembre 2005,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2373 du 27 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des délégués à la protection de l'enfance et les niveaux de rémunération,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Article premier. - Le tableau que comporte l'article premier du décret n° 99-2373 du 27 octobre 1999 susvisé, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des délégués à la protection de l'enfance et les niveaux de rémunération, est modifié comme suit :

Grade	Catégorie	Sous catégorie	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
Délégué à la protection de l'enfance «3 ^{ème} grade»	A	A1	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
Délégué à la protection de l'enfance «2 ^{ème} grade»	A	A1	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25

Grade	Catégorie	Sous catégorie	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
Délégué à la protection de l'enfance «1 ^{er} grade»	A	A1	De 1 à 25	De 1 à 25
Délégué à la protection de l'enfance adjoint	A	A2	De 1 à 25	De 1 à 25

Art. 2. - La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

NOMINATION

Par décret n° 2005-3289 du 19 décembre 2005.

Monsieur Abdelhai Mzoughi, contrôleur général des services publics, est nommé directeur général de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, à compter du 1^{er} novembre 2005.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

Décret n° 2005-3290 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des sportifs d'élite.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives telle que complétée par la loi organique n° 2004-78 du 6 décembre 2004,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005 et notamment ses articles 38,39 et 40,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 90-2026 du 3 décembre 1990, relatif à la création d'un corps d'animateurs sportifs et à la fixation de son statut particulier, tel que modifié et complété par le décret n° 99-2271 du 11 octobre 1999, et notamment ses articles 2 et 4,

Vu le décret n° 96-1460 du 26 août 1996, relatif aux sportifs d'élite poursuivant des études dans les établissements d'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 97- 1271 du 30 juin 1997, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en sport, délivrés par les instituts supérieurs du sport et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2003-2651 du 23 décembre 2003, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de la médecine et des sciences du sport,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - La qualité de « sportif d'élite » est attribuée au sportif appartenant à l'une des sélections nationales dans les disciplines des sports collectifs ou individuels après son obtention d'excellents résultats ou son inscription des records nationaux ou internationaux conformément aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la commission nationale du sport d'élite.

CHAPITRE II

Les droits du sportif d'élite

Art. 2. - Le sportif d'élite poursuivant ses études, bénéficie de la priorité d'inscription aux lycées sportifs, et ce, par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre de l'éducation et de la formation. Il peut bénéficier de la priorité d'inscription dans les instituts supérieurs soumis à la tutelle du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique conformément aux dispositions du décret n° 97-1271 du 30 juin 1997 susvisé.

Il bénéficie aussi des avantages cités au décret n° 96-1460 du 26 août 1996 susvisé.

Art. 3. - Le sportif d'élite au chômage qui n'a pas dépassé l'âge de quarante ans bénéficie de la priorité de recrutement dans le corps d'animateurs sportifs conformément aux conditions citées à l'article 4 du décret n° 90-2026 du 3 décembre 1990 susvisé.

Art. 4. - Le sportif d'élite bénéficie dans les différentes disciplines sportives de l'encadrement technique, du suivi médical, scientifique, psychologique et de l'équipement sportif spécial à l'entraînement aux compétitions et du régime d'assurance sur les accidents, la maladie et toutes les dépenses des interventions médicales relatives aux accidents individuels pouvant donner terme à son activité sportive ou à son appartenance à l'élite nationale.

Art. 5. - Le sportif d'élite ciblé dans les sports individuels bénéficie en outre les avantages et les droits susvisés dans l'article quatre, de l'internat, la nutrition dans l'un des centres nationaux ou régionaux spécialisés dans la formation, l'encadrement et l'assistance des sportifs d'élite, d'une indemnité d'entraînement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des sports, selon la catégorie de l'appartenance et ce-ci à titre de séances d'entraînement, dont les durées sont fixées par les directions techniques des fédérations sportives concernées et soumises à l'approbation de l'autorité de la tutelle.

Art. 6. - Le sportif d'élite appartenant aux sports collectifs, bénéficie d'une indemnité à l'occasion de la participation dans des stages ou des manifestations internationales. Le montant de l'indemnité est fixé, selon la classification du sportif, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des sports.

Art. 7. - Le sportif d'élite ayant obtenu d'excellents résultats dans les sports individuels et collectifs au niveau international, bénéficie d'une gratification financière selon le classement définitif et l'importance de la manifestation sportive officielle à laquelle il a participé. Le montant de cette gratification, est fixé par un contrat d'objectif annuel signé entre le sportif d'élite et la fédération concernée à laquelle il appartient, ce contrat est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports.

Art. 8. - Le sportif d'élite bénéficie du droit de l'aménagement d'horaire de travail selon le programme des entraînements quotidiens et conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III

Les obligations du sportif d'élite

Art. 9. - Le sportif d'élite s'engage à participer régulièrement aux entraînements et aux stages et d'appliquer le programme des préparations élaboré par le staff technique spécialisé, après son approbation par l'autorité de la tutelle.

Art. 10. - Le sportif d'élite s'engage à participer, à fournir l'effort nécessaire afin d'atteindre la haute performance, d'honorer la patrie, de réaliser les résultats attendus et d'atteindre les objectifs tracés à travers ses participations aux manifestations et aux tournois sportifs internationaux programmés.

Art. 11. - Le sportif d'élite s'engage à respecter la charte sportive, à se distinguer par l'éthique louable et l'esprit sportif, et à se conformer aux principes et aux contenus de la culture et de l'éducation olympique.

Art. 12. - Le sportif d'élite est soumis aux tests de contrôle anti-dopage et à tous les examens médicaux programmés et demandés qui se déroulent obligatoirement au centre national de la médecine et des sciences du sport.

Le sportif d'élite assume toute la responsabilité en cas de preuve de consommation des substances interdites.

Art. 13. - Le sportif d'élite doit notifier à la fédération concernée toutes les offres de sponsoring et de ne contracter avec aucune partie sans l'obtention de son accord préalable.

CHAPITRE IV

Les mesures disciplinaires

Art. 14. - Tout manquement aux obligations citées au chapitre trois du présent décret expose le sportif d'élite aux sanctions suivantes :

- La privation partielle ou totale des avantages sus-cités,

- La suppression provisoire de la qualité du sportif d'élite,

- La suppression définitive de la qualité du sportif d'élite.

Les sanctions sont prises par la fédération concernée conformément à son statut et ses règlements intérieurs au vu d'un rapport sur les faits reprochés au sportif dûment entendu. Ces sanctions n'entrent en vigueur qu'après son approbation par l'autorité de la tutelle.

Art. 15. - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3291 du 19 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'inspection pédagogique relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, et de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 93-453 du 1^{er} mars 1993, fixant le taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'inspection pédagogique relevant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-704 du 28 mars 1994,

Vu le décret n° 2002-2826 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'inspection pédagogique relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1641 du 4 août 2003, portant majoration des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'inspection pédagogique relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs au titre de l'année 2003,

Vu le décret n° 2004-2110 du 2 septembre 2004, portant majoration des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'inspection pédagogique relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs au titre de l'année 2004,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le montant de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques, allouée aux personnels de l'inspection pédagogique relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées durant la période 2005-2007, est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant global de l'augmentation durant la période 2005-2007
Inspecteur général de l'éducation physique et des ports	150
Inspecteur général de la jeunesse et de l'enfance	150
Inspecteur principal de l'éducation physique et des ports	130,5
Inspecteur principal de la jeunesse et de l'enfance	130,5
Inspecteur du 1 ^{er} degré de l'éducation physique et des ports	121
Inspecteur du 1 ^{er} degré de la jeunesse et de l'enfance	121
Inspecteur du 2 ^{ème} degré de l'éducation physique et des ports	121
Inspecteur du 2 ^{ème} degré de la jeunesse et de l'enfance	121
Conseiller pédagogique de l'éducation physique et des ports	92
Conseiller pédagogique de la jeunesse et de l'enfance	92

Art. 2. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2005, la première tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques, prévue par l'article premier susvisé, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2005
Inspecteur général de l'éducation physique et des ports	50
Inspecteur général de la jeunesse et de l'enfance	50
Inspecteur principal de l'éducation physique et des ports	43,5
Inspecteur principal de la jeunesse et de l'enfance	43,5
Inspecteur du 1 ^{er} degré de l'éducation physique et des ports	40
Inspecteur du 1 ^{er} degré de la jeunesse et de l'enfance	40

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2005
Inspecteur du 2 ^{ème} degré de l'éducation physique et des sports	40
Inspecteur du 2 ^{ème} degré de la jeunesse et de l'enfance	40
Conseiller pédagogique de l'éducation physique et des sports	30
Conseiller pédagogique de la jeunesse et de l'enfance	30

Art. 3. – La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4. – Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le ministre des finances et la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3292 du 19 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'enseignement relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2224 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 77-738 du 12 décembre 1977, instituant une indemnité de sujétions pédagogiques au profit de certaines catégories du personnel enseignant et de l'inspection pédagogique des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2226 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 91-1753 du 18 novembre 1991, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2506 du 13 décembre 1993,

Vu le décret n° 2002-2827 du 29 octobre 2002, fixant l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1643 du 4 août 2003, portant majoration des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs au titre de l'année 2003,

Vu le décret n° 2003-2225 du 27 octobre 2003, entendant les dispositions du décret n° 99-2369 du 27 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps de l'enseignement du ministère de la jeunesse et de l'enfance et les niveaux de rémunérations aux personnels enseignants des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le décret n° 2003-2227 du 27 octobre 2003, entendant les dispositions du décret n° 99-2270 du 11 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades de professeur principal de la jeunesse et des sports et les niveaux de rémunérations au grade de professeur principal de l'éducation physique ou de professeur principal de la jeunesse et de l'enfance des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le décret n° 2004-2111 du 2 septembre 2004, portant majoration des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs au titre de l'année 2004,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier.- Le montant de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées durant la période 2005-2007, est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant global de l'augmentation durant la période 2005-2007
Professeur principal hors classe de l'éducation physique	101,5
Professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance	101,5
Professeur principal de l'éducation physique	101,5
Professeur principal de la jeunesse et de l'enfance	101,5
Professeur hors classe de l'éducation physique	92
Professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance	92
Professeur de l'éducation physique	92
Professeur de la jeunesse et de l'enfance	92
Professeur de l'enseignement secondaire du 1 ^{er} cycle	74,5
Educateur de la jeunesse et de l'enfance	74,5

Art. 2. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2005, la première tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques, prévue par l'article premier susvisé, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} mai 2002
Professeur principal hors classe de l'éducation physique	33
Professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance	33
Professeur principal de l'éducation physique	33
Professeur principal de la jeunesse et de l'enfance	33
Professeur hors classe de l'éducation physique	30
Professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance	30
Professeur de l'éducation physique	30
Professeur de la jeunesse et de l'enfance	30
Professeur de l'enseignement secondaire du 1 ^{er} cycle	24
Educateur de la jeunesse et de l'enfance	24

Art. 3. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4. - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le ministre des finances et la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3293 du 19 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux surveillants principaux, aux surveillants et aux surveillants de 2^{ème} et 3^{ème} catégories relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-328 du 14 février 2002, portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements socio-éducatifs relevant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2232 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2002-2828 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux surveillants de 2^{ème} et 3^{ème} catégorie relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1642 du 4 août 2003, portant majoration des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux surveillants principaux, aux surveillants et aux surveillants de 2^{ème} et 3^{ème} catégorie relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs au titre de l'année 2003,

Vu le décret n° 2004-2112 du 4 août 2004, portant majoration des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux surveillants principaux, aux surveillants et aux surveillants de 2^{ème} et 3^{ème} catégorie relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs au titre de l'année 2004,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Nu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Le montant de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux surveillants principaux, aux surveillants et aux surveillants de 2^{ème} et 3^{ème} catégorie relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées durant la période 2005-2007, est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant global de l'augmentation durant la période 2005-2007
Surveillant principal	74,5
Surveillant	63
Surveillant de 2 ^{ème} et 3 ^{ème} catégorie	48,5

Art. 2. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2005, la première tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques, prévue par l'article premier susvisé, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} mai 2005
Surveillant principal	24
Surveillant	21
Surveillant de 2 ^{ème} et 3 ^{ème} catégorie	16

Art. 3. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4. – Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le ministre des finances et le ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2005-3294 du 19 décembre 2005, portant création de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et fixant son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, général des personnels de l'Etat, des collectivités établissements publics à caractère administratif, textes qui l'ont modifiée ou complétée et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 84-27 du 11 mai 1984, relative aux maladies animales réputées contagieuses,

Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles,

Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux observatoires et centres d'informations, de formation, de documentation et d'études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète:

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Il est créé un observatoire national d'information, de formation, de documentation et d'études concernant les maladies nouvelles et émergentes appelé « observatoire national des maladies nouvelles et émergentes ». Ledit observatoire est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la santé publique et dont le budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 2. - L'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a pour mission de renforcer la capacité du dispositif national de surveillance épidémiologique dans le domaine de la surveillance des maladies nouvelles et émergentes et d'identifier les mesures les plus efficaces pour limiter les risques liés à ces maladies.

Art. 3. - L'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes est chargé, dans le cadre de ses attributions, notamment de :

- Collecter et analyser les données relatives aux maladies nouvelles et émergentes en vue d'améliorer le processus de prise de décision dans le domaine de la prévention de ces maladies,
- Mettre en place des systèmes d'information spécifiques permettant de renforcer la capacité de détection précoce, du signalement rapide et de l'investigation des maladies nouvelles et émergentes,
- Assurer le suivi de la situation épidémiologique internationale concernant les maladies à propagation rapide en vue d'éviter ou limiter le risque de leur introduction transfrontalière,
- Mener des travaux de recherche et des études dans le domaine des maladies nouvelles et émergentes et éditer un périodique scientifique à ce sujet,
- Organiser des sessions de formation en faveur des équipes de santé en vue d'améliorer leurs compétences dans le domaine de l'épidémiologie d'intervention et de la prévention des maladies nouvelles et émergentes.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Art. 4. - L'administration de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes comprend :

- La direction générale,
- Le conseil administratif,
- Le conseil scientifique.

Section 1 - La direction générale

Art. 5. - L'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de la santé publique, il bénéficie des indemnités et avantages de directeur général d'administration centrale.

Art. 6. - Le directeur général assure la direction technique, administrative et financière de l'observatoire dans le cadre des orientations de l'autorité de tutelle et en se basant sur les avis du conseil administratif et du conseil scientifique. Il est assisté à cet effet par :

- Le directeur de la veille sanitaire,
- Le directeur de la veille environnementale, de la communication et de la formation,
- Le chef de service des moyens et des systèmes d'information,
- Le chef de service des affaires administratives et financières.

Le directeur général est chargé notamment de :

- Elaborer le budget de l'observatoire et de veiller à son exécution,
- Présenter l'observatoire dans les actes civils,
- Etablir les programmes de l'observatoire et de planifier leur exécution,
- Coordonner les activités des services de l'observatoire,
- Soumettre à l'intention de l'autorité de tutelle un rapport annuel concernant l'activité de l'observatoire.

Art. 7. - L'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes comprend les structures suivantes :

- La direction de la veille sanitaire,
- La direction de la veille environnementale, de la communication et de la formation,
- Le service des moyens et des systèmes d'information,
- Le service des affaires administratives et financières.

Art. 8. - La direction de la veille sanitaire est chargée de :

- Veiller à promouvoir la capacité du dispositif national de surveillance épidémiologique dans les domaines de la détection précoce, du signalement rapide et de l'investigation des maladies nouvelles et émergentes,
- Rassembler et analyser les connaissances disponibles sur les maladies nouvelles et émergentes en vue d'identifier les menaces potentielles, d'en alerter les instances concernées et leur recommander les mesures de prévention indiquées selon l'état des connaissances les plus récentes,
- Veiller à l'identification rapide de la souche microbienne responsable, en cas de maladie nouvelle ou émergente d'origine infectieuse, par la mise en place d'un réseau opérationnel de diagnostic micro-biologique des maladies infectieuses impliquant un ensemble de laboratoires spécialisés rattachés à l'observatoire pour assurer le rôle de veille micro-biologique et intervenir dans l'investigation des poussées épidémiques,

- Collecter les données concernant la situation des maladies nouvelles et émergentes à l'échelle mondiale, notamment celles à potentiel épidémique et diffuser ces informations auprès des instances concernées et des équipes de santé et assurer la coordination avec les organisations internationales spécialisées dans ce domaine.

La direction de la veille sanitaire comprend deux sous-directions :

1- La sous-direction de la veille épidémiologique avec deux services :

- Le service de la veille épidémiologique des maladies communautaires,
- Le service de la veille épidémiologique des maladies d'origine environnementale.

2- La sous-direction de la veille internationale, du diagnostic et de l'investigation laborantine micro-biologique de terrain avec deux services :

- Le service de la veille et de la coopération internationale,
- Le service de diagnostic et de l'investigation laborantine micro-biologique.

Art. 9. - La direction de la veille environnementale, de la communication et de la formation est chargée de :

- Veiller à mettre en place des systèmes d'informations géographiques intégrant des données environnementales et climatiques en vue d'assurer le suivi des facteurs interférant avec la dynamique des animaux réservoirs et des insectes vecteurs des maladies nouvelles et émergentes,
- Collecter des données et mener des études concernant les habitudes et les modes de comportement sociaux émergents,

- Veiller à renforcer l'échange des informations, la coopération et la coordination avec les autres instances responsables des secteurs dont les activités peuvent être en relation avec l'apparition des maladies nouvelles et émergentes,

- Veiller à la diffusion des informations dans le domaine des maladies nouvelles et émergentes et la mise en place de systèmes d'information et de bases des données,

- Contribuer au renforcement de la formation dans le domaine de l'épidémiologie d'intervention.

La direction de la veille environnementale, de la communication et de la formation comprend deux sous-directions :

1- La sous-direction de la veille environnementale avec deux services :

- Le service des systèmes d'informations environnementaux,

- Le service des études et des recherches environnementales.

2- La sous-direction de la communication et de la formation avec deux services :

- Le service de l'information et de la communication,

- Le service de la formation et de la documentation.

Art. 10. - Le service des moyens et des systèmes d'information est chargé de veiller au bon fonctionnement des systèmes de collecte des informations et des bases des données informatisées de l'observatoire et à faciliter l'exploitation optimale de nouvelles technologies de communication pour assurer la connexion de l'observatoire avec ses partenaires sur le plan national et sur le plan international.

Art. 11. - Le service des affaires administratives et financières est chargé de la gestion des affaires relatives au personnel, au matériel et au budget de l'observatoire.

Art. 12. - Les emplois fonctionnels au sein de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes sont attribués conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

Section 2 - Le conseil administratif

Art. 13. - Le directeur général est assisté dans le fonctionnement de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes par un conseil administratif composé de :

Président : le directeur général de l'observatoire.

Membres :

- Un représentant du Premier ministre,

- Un représentant du ministère de la santé publique,

- Un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- Un représentant du ministère des finances,

- Un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,

- Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,

- Un représentant du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

- Un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

- Un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable.

Les membres du conseil administratif sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition des ministères concernés.

Le directeur général de l'observatoire peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion.

Le secrétariat du conseil est confié à un cadre de l'observatoire désigné par le directeur général.

Art. 14. - Le conseil administratif a pour attributions de donner son avis sur :

- Le projet du budget, le compte financier et le rapport d'activité de l'observatoire,

- Les marchés de fournitures et services,

- Les acquisitions, aliénations, échanges et baux des biens immeubles ainsi que l'acceptation des dons et legs,

- Toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement de l'observatoire que le directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 15. - Le conseil administratif se réunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Le directeur général établit l'ordre du jour du conseil administratif et le fait adresser à tous les membres du conseil, accompagné des documents objet de la réunion, quinze jours au moins avant la date de sa réunion.

Art. 16. - Le conseil administratif émet ses avis à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les quinze jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 17. - Les délibérations du conseil administratif sont consignées dans des procès-verbaux signés par le directeur général de l'observatoire et le secrétaire du conseil.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu, à cet effet, au siège de l'observatoire.

Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée au ministre de la santé publique dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réunion.

Section 3 - Le conseil scientifique

Art. 18. - Le directeur général est assisté dans les missions d'information, de formation, de documentation et d'études par un conseil scientifique composé de :

Président : le directeur général de l'observatoire.

Membres :

- le directeur général de la santé publique ou son représentant,
- le directeur général de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits ou son représentant,
- le directeur général de l'agence nationale de protection de l'environnement ou son représentant,
- le directeur général de l'institut Pasteur ou son représentant,
- le directeur général des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant,
- le directeur général de l'institut des recherches vétérinaires ou son représentant,
- le directeur général du centre international des technologies de l'environnement ou son représentant,
- le directeur général de l'institut national des statistiques ou son représentant,
- le directeur général de l'institut national de recherches agricoles ou son représentant,
- le directeur général de l'institut national de météorologie ou son représentant,
- le directeur général du centre national de télédétection ou son représentant,
- le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant,
- le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant,
- le doyen de la faculté de médecine de Tunis ou son représentant,
- le directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire ou son représentant,
- le directeur des soins de santé de base au ministère de la santé publique ou son représentant,
- le directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique ou son représentant,
- le directeur de l'unité de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé publique ou son représentant,
- le directeur de l'unité des laboratoires biologiques au ministère de la santé publique ou son représentant,
- le directeur de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé publique ou son représentant.

Le président du conseil scientifique peut, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion.

Art. 19. – Le conseil scientifique a pour mission de :

- donner son avis sur toutes les questions d'ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activités de l'observatoire,
- proposer les objectifs et procéder à la planification du programme annuel des congrès et rencontres scientifiques et de recherches de l'observatoire,

- suivre l'état d'avancement des programmes d'activités et des recherches en cours et d'évaluer leurs résultats,

- évaluer et diriger les programmes d'exploitation des données de l'observatoire et leur diffusion.

Art. 20. - Le conseil scientifique est soumis, quant à la périodicité de ses réunions, aux modalités des convocations à ces réunions, à l'établissement de l'ordre du jour, au secrétariat et à l'émission de ses avis, aux règles prévues pour le conseil administratif et fixées par les articles 15, 16 et 17 du présent décret.

CHAPITRE III

Organisation financière

Art. 21. - Les ressources du budget de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes comprennent :

- les dotations du budget de l'Etat,
- les recettes provenant des services rendus par l'observatoire,
- les dons et les legs avec autorisation de l'autorité de tutelle,
- les différentes ressources et toutes autres recettes autorisées par la loi.

Art. 22. - Les dépenses de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes comprennent :

- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses nécessaires à l'exécution des missions de l'observatoire.

Art. 23. - Un agent comptable est désigné auprès de l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, chargé de l'exécution des opérations de recettes et de dépenses de l'observatoire, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 24. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de La République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-237 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 95- 83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut des résidents et à la spécialisation en pharmacie,

Vu le décret n° 2000-238 du 31 janvier 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des pharmaciens hospitalo-universitaires et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le corps des pharmaciens hospitalo-universitaires exerce ses fonctions sous le régime du plein temps dans les établissements hospitalo-universitaires et dans les autres services sanitaires à caractère universitaire. Ces fonctions sont exercées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. - Le corps des pharmaciens hospitalo-universitaires comprend les grades suivants :

- 1) professeur hospitalo-universitaire en pharmacie,
- 2) maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie,
- 3) assistant hospitalo-universitaire en pharmacie.

CHAPITRE PREMIER

Des professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie

Art. 3. - Les professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie sont nommés par décret sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, parmi les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie ayant une ancienneté de 4 ans au moins dans ce grade et justifiant de travaux de recherche, d'activités et de publications scientifiques depuis leur nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie.

Cette nomination intervient après étude des dossiers de candidature par une commission désignée par arrêté du Premier ministre ainsi composée :

a) deux professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie et un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie élus par l'ensemble des enseignants hospitalo-universitaires en pharmacie suivant des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur,

b) deux professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie appartenant à la faculté de pharmacie proposés par le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur dont l'un d'eux est désigné comme président de la commission.

En cas d'insuffisance numérique des candidats prévus à l'alinéa (a) du présent article ou en cas d'empêchement de nature à faire obstacle à la participation d'un ou plusieurs membres de ladite commission à ses travaux, le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur désignent le ou les membres manquants parmi les professeurs ou les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie ou à défaut parmi les professeurs hospitalo-universitaires tunisiens ou étrangers qualifiés dans la ou les spécialités pharmaceutiques concernées conformément à la répartition prévue aux alinéas (a) et (b) ci-dessus.

L'étude des dossiers de candidature se fait par la commission susvisée selon un ensemble de critères d'appréciation et des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur.

Après étude des dossiers de candidatures, la commission susvisée soumet au ministre de la santé publique et au ministre de l'enseignement supérieur la liste des candidats admis au grade de professeur hospitalo-universitaire en pharmacie compte tenu du nombre de postes à pourvoir, arrêtés par lesdits ministres.

Art. 4. - Le grade de professeur hospitalo-universitaire en pharmacie comprend seize (16) échelons.

CHAPITRE II

Des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie

Art. 5. - Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie sont recrutés par voie de concours ouvert par spécialité aux assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant 4 années au moins d'ancienneté dans leur grade.

Ce concours comporte des épreuves d'enseignement théorique et pratique ainsi que l'examen des titres et travaux.

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie sont nommés par décret sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur.

Art. 6. - Les modalités et le règlement du concours visé à l'article 5 précité ainsi que les postes mis au concours et leur répartition par spécialité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur.

La composition du jury du concours est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur.

Art. 7. - Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie n'ont pas le droit de participer à plus de quatre concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.

Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie qui ne réussissent pas à ces quatre concours ou qui souhaitent interrompre la carrière hospitalo-universitaire en pharmacie peuvent opter pour la carrière hospitalo-sanitaire selon les dispositions en vigueur relatives au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires.

Art. 8. - Les candidats admis au concours visé à l'article 5 ci-dessus qui ne rejoignent pas leurs postes d'affectation au plus tard un mois après la notification des résultats du concours ou cessent d'exercer leurs fonctions de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie sont considérés, après une mise en demeure, comme ayant refusé la nomination et radiés de la liste des candidats admis au concours.

Art. 9. - Le grade de maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie comprend dix neuf (19) échelons.

CHAPITRE III

Des assistants hospitalo-universitaires en pharmacie

Art. 10. - Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie sont recrutés par voie de concours sur épreuve théorique écrite, épreuve pratique et des titres et travaux.

Les modalités d'organisation et de déroulement du concours ainsi que les postes à pourvoir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur.

La composition du jury du concours est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur.

Ce concours est ouvert aux anciens résidents de la faculté de pharmacie de Monastir et aux anciens résidents et internes en pharmacie nommés sur concours et qui ont effectué un minimum de 4 années de résidanat ou d'internat dans les services relevant des facultés étrangères agréées par la faculté de pharmacie de Monastir.

Ces anciens résidents ou internes mentionnés à l'alinéa précédent du présent article doivent être titulaires du diplôme national en pharmacie ou du diplôme national de docteur en pharmacie.

Les candidats prévus par le présent article n'ont le droit de se présenter qu'à trois (3) concours.

Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur.

Art. 11. - Les candidats admis aux concours visé à l'article 10 ci-dessus qui ne rejoignent pas leurs postes d'affectation au plus tard un mois après la notification du résultat du concours ou cessent d'exercer leurs fonctions d'assistant hospitalo-universitaire en pharmacie sont considérés, après une mise en demeure, comme ayant refusé la nomination et radiés de la liste des candidats admis au concours.

Art. 12. - Le grade d'assistant hospitalo-universitaire en pharmacie comporte vingt cinq (25) échelons.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Art. 13. - Le personnel hospitalo-universitaire en pharmacie est tenu notamment :

1) d'effectuer un minimum de 36 heures de travail par semaine à répartir sur six jours ouvrables pour assurer le fonctionnement des services de laboratoire et de pharmacie, l'enseignement théorique à la faculté, l'encadrement des étudiants pendant les travaux pratiques et les travaux dirigés, ainsi que l'encadrement hospitalier des étudiants et des résidents,

2) de participer au service de garde pendant la nuit, les dimanches et jours fériés contre un congé de repos compensateur ou à défaut contre une indemnité fixée par décret,

3) d'assurer les remplacements imposés par les différents congés, et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur des hôpitaux,

4) de participer aux jurys des examens et concours organisés par le ministère de la santé publique et le ministère de l'enseignement supérieur contre une indemnité fixée par décret,

5) de participer à l'enseignement et à la formation du personnel paramédical,

6) d'entreprendre des travaux de recherche scientifique dans le cadre des programmes approuvés par les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur.

Art. 14. - Les professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie peuvent après chaque période d'exercice de sept années, bénéficier d'un congé d'études d'une durée maximum de neuf (9) mois. Dans cette position ils conservent l'intégralité de leurs émoluments. Ce congé est accordé sur présentation d'un programme d'études agréé par le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur.

Art. 15. - Pour l'ensemble des pharmaciens hospitalo-universitaires, la durée du temps moyen requis pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est de deux (2) ans.

Art. 16. - La rémunération des pharmaciens hospitalo-universitaires ainsi que les indemnités qui leurs sont allouées sont fixées par décret.

Art. 17. - Les pharmaciens hospitalo-universitaires sont autorisés à procéder à des expertises rétribuées, effectuées à la demande des autorités judiciaires ou administratives. Toutefois, les expertises faites pour le compte du département dont ils relèvent ou d'un établissement soumis à sa tutelle ne sont pas rétribuées.

L'accomplissement de ces expertises ne doit pas porter préjudice à l'exercice des fonctions principales des agents du corps, ni compromettre l'intérêt de l'administration ni l'indépendance de leurs auteurs.

Durant ces expertises, les pharmaciens hospitalo-universitaires doivent veiller au respect de l'obligation de réserve et de la discrétion professionnelle.

L'administration peut à tout moment interdire à ces agents leurs activités d'expertises nuisibles à ses intérêts.

Art. 18. - Dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre de la réglementation en vigueur, les pharmaciens hospitalo-universitaires peuvent prétendre à la prise en charge totale ou partielle des frais de participation aux rencontres et colloques internationaux à caractère scientifique.

Cette participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du ministère de la santé publique.

Art. 19. - Les pharmaciens hospitalo-universitaires peuvent souscrire au maximum à deux (2) conventions afin d'exercer leur activité de pharmacien en dehors de leur administration d'origine.

La nature de ces conventions et les conditions de leurs conclusions, ainsi que la durée et le nombre de vacations pour chaque convention sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Pour être valables, ces conventions doivent être préalablement approuvées par le ministère de la santé publique après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 20. - Pour la constitution initiale du personnel hospitalo-universitaire en pharmacie hospitalière et industrielle, des concours de recrutement de professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie, maîtres de conférence agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie et assistants hospitalo-universitaires en pharmacie sont ouverts dans la limite des postes vacants, aux candidats prévus par les articles 21, 22 et 23 du présent décret.

Art. 21. - Deux (2) concours de recrutement de professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité pharmacie hospitalière et industrielle) sont ouverts aux professeurs universitaires en pharmacie relevant de la faculté de pharmacie de Monastir et aux maîtres de conférences agrégés ayant quatre (4) ans d'ancienneté dans ce grade. Ces candidats doivent être titulaires du diplôme national en pharmacie et justifier d'une formation dans les disciplines suivantes :

- chimie analytique pharmaceutique,
- pharmacie Galénique,
- pharmacologie,
- biophysique pharmaceutique.
- pharmacognosie,
- physiologie humaine pharmaceutique,
- chimie thérapeutique.

Les deux concours visés au présent article et dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur portent sur l'étude des dossiers de candidatures par un jury désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur. Cette étude est basée sur les critères suivants :

- activités scientifiques et pédagogiques,
- activités de recherche,
- expérience pratique.

Art. 22. - Deux (2) concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité pharmacie hospitalière et industrielle) sont ouverts :

- aux maîtres de conférences universitaires en pharmacie exerçant à la faculté de pharmacie de Monastir.

- aux maîtres assistants universitaires en pharmacie exerçant à la faculté de pharmacie de Monastir ayant deux (2) ans d'ancienneté au moins dans ce grade.

Ces candidats doivent être titulaires du diplôme national en pharmacie et justifier d'une formation dans les disciplines mentionnées à l'article 21 du présent décret.

Le concours a lieu dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret.

Art. 23. - Deux (2) concours de recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité pharmacie hospitalière et industrielle) sont ouverts :

- aux assistants et aux maîtres assistants universitaires exerçant à la faculté de pharmacie de Monastir, titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien et justifiant d'une formation appropriée dans les disciplines mentionnées à l'article 21 du présent décret.

- aux pharmaciens majors justifiant d'une formation appropriée dans les disciplines mentionnées à l'article 21 du présent décret.

- aux pharmaciens principaux de la santé publique titulaires d'un diplôme d'études approfondies en sciences pharmaceutiques ou un diplôme équivalent et justifiant d'une formation appropriée dans les disciplines mentionnées à l'article 21 du présent décret.

- aux pharmaciens titulaires du diplôme de doctorat de troisième cycle en sciences pharmaceutiques ou d'un diplôme jugé équivalent et justifiant d'une large expérience dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 21 du présent décret.

Ce concours a lieu dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.

Art. 24. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n°80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-237 du 31 janvier 2000.

Art. 25. - Le Premier ministre, le ministre des finances, le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-237 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2263 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2124 du 10 novembre 1997, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national en pharmacie,

Vu le décret n° 99-2264 du 11 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des pharmaciens de la santé publique et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 99-2383 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires exerce ses fonctions sous le régime du plein temps dans les établissements hospitaliers et autres structures sanitaires relevant du ministère de la santé publique. Ces fonctions sont exercées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. - Le corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires comprend les grades suivants :

- Pharmacien de la santé publique,
- Pharmacien principal de la santé publique,
- Pharmacien major de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste principal de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste major de la santé publique.

Art. 3. - Le corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est tenu notamment :

- D'assurer un minimum de 36 heures de travail à répartir sur six jours ouvrables,
- De participer au service de garde pendant la nuit, les dimanches et jours fériés contre repos compensateur ou, le cas échéant, une indemnité de garde. Les modalités de la garde et des indemnités y afférentes sont fixées par décret,
- D'assurer les remplacements imposés par les différents congés, et ce, conformément aux dispositions en vigueur dans l'établissement de leur affectation,
- De participer à la formation du personnel de santé,
- De faire partie des jurys des examens et concours organisés par le ministère de la santé publique.

CHAPITRE II

Déroulement de carrière

Art. 4. - Les pharmaciens de la santé publique sont recrutés par voie de concours parmi les titulaires du diplôme national en pharmacie ou d'un diplôme admis en équivalence et inscrits au conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Art. 5. - Les pharmaciens principaux de la santé publique sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert aux pharmaciens de la santé publique ayant une ancienneté de 5 années au moins dans leur grade.

Art. 6. - Les pharmaciens majors de la santé publique sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert aux pharmaciens principaux de la santé publique ayant une ancienneté de 6 ans au moins dans leur grade.

Art. 7. - Les pharmaciens spécialistes de la santé publique sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

A- Par voie de concours sur titres et travaux ouvert :

- 1) aux anciens résidents en pharmacie titulaires du diplôme de pharmacien spécialiste.
- 2) aux pharmaciens titulaires d'un diplôme de spécialité en pharmacie admis en équivalence.

B- Par voie d'intégration pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie qui souhaitent interrompre la carrière hospitalo-universitaire.

Les assistants hospitalo-universitaires sus-mentionnés bénéficient, lors de leur reclassement dans la carrière hospitalo-sanitaire, d'une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.

C- Par la voie de la formation continue organisée par l'administration au profit des pharmaciens de la santé publique justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans leur grade et qui ont satisfait à un cycle de formation continue dont les conditions et les modalités sont fixées par décret.

Art. 8. - Les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique sont recrutés selon l'une des deux modalités suivantes :

A- Par voie de concours sur épreuves ouvert aux pharmaciens spécialistes de la santé publique ayant une ancienneté d'au moins cinq (5) ans dans leur grade.

B- Par voie d'intégration pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie qui souhaitent interrompre la carrière hospitalo-universitaire et justifiant d'une ancienneté dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire égale ou supérieure à cinq (5) ans.

Les assistants hospitalo-universitaires sus-mentionnés bénéficient, lors de leur reclassement dans la carrière hospitalo-sanitaire, d'une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire. Leur ancienneté dans le grade de pharmacien spécialiste principal sera égale à leur ancienneté générale après déduction d'une période de cinq (5) ans.

Art. 9. - Les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique sont recrutés selon l'une des deux modalités suivantes :

A- Par voie de concours sur épreuves : ouvert aux pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique ayant une ancienneté d'au moins cinq (5) ans dans leur grade.

B- Par voie d'intégration pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie qui souhaitent interrompre la carrière hospitalo-universitaire et justifiant d'une ancienneté dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire égale ou supérieure à dix (10) ans.

Les assistants hospitalo-universitaires sus-mentionnés bénéficient, lors de leur reclassement dans la carrière hospitalo-sanitaire, d'une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire. Leur ancienneté dans le grade de pharmacien spécialiste major sera égale à leur ancienneté générale après déduction d'une période de dix (10) ans.

Art. 10. - Le règlement, le programme et les modalités des concours de recrutement du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires ainsi que le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Les jurys de ces concours sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Ils sont composés de 5 membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, au cas où les effectifs de ce corps le permettent.

Art. 11. - Les pharmaciens de la santé publique, les pharmaciens principaux de la santé publique, les pharmaciens spécialistes de la santé publique, les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique, les pharmaciens majors de la santé publique et les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 12. - Les pharmaciens et les pharmaciens spécialistes de la santé publique, nouvellement recrutés, sont tenus d'exercer pendant deux années consécutives au moins dans une des régions sanitaires déclarées prioritaires par arrêté du ministre de la santé publique.

Tout refus de rejoindre le poste d'affectation dans le mois qui suit la notification de la décision de recrutement entraîne de plein droit l'annulation de celle-ci.

Art. 13. - La rémunération des pharmaciens hospitalo-sanitaires de la santé publique ainsi que les indemnités qui leurs sont allouées sont fixées par décret.

Art. 14. - Les grades de pharmacien et de pharmacien spécialiste de la santé publique comprennent 25 échelons.

Les grades de pharmacien principal et de pharmacien spécialiste principal de la santé publique comprennent 22 échelons.

L'ancienneté requise pour le passage d'un échelon à l'autre est d'un an et demi. Le grade de pharmacien major de la santé publique comprend 20 échelons.

Le grade de pharmacien spécialiste major de la santé publique comprend 19 échelons.

L'ancienneté requise pour le passage d'un échelon à l'autre concernant les pharmaciens majors et les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique est de deux ans.

Art. 15. - Le personnel relevant du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est autorisé à procéder à des expertises rétribuées et effectuées à la demande des autorités judiciaires ou administratives. Toutefois, les expertises faites pour le compte du département dont ils relèvent ou d'un établissement soumis à sa tutelle ne sont pas rétribuées.

L'accomplissement de ces expertises ne doit pas porter préjudice à l'exercice des fonctions principales des agents de ce corps, ni compromettre l'intérêt de l'administration et l'indépendance de leurs auteurs.

Durant ces expertises, les pharmaciens hospitalo-sanitaires doivent veiller au respect de leur obligation de réserve et de discrétion professionnelle.

Art. 16. - Dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre de la réglementation en vigueur, les pharmaciens hospitalo-sanitaires peuvent prétendre à la prise en charge totale ou partielle des frais de participation aux rencontres internationales et colloques internationaux à caractère scientifique.

Cette participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du ministère de la santé publique.

Art. 17. - Le personnel relevant du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut souscrire au maximum à deux (2) conventions afin d'exercer son activité de pharmacien en dehors de son administration d'origine.

La nature de ces conventions et les conditions de leur conclusion ainsi que la durée et le nombre de vacations pour chaque convention sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Pour être valables, ces conventions doivent être préalablement approuvées par le ministère de la santé publique après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

CHAPITRE III

Les pharmaciens temporaires

Art. 18. - Les titulaires du diplôme national en pharmacie peuvent être recrutés, dans l'attente de l'ouverture d'un concours de recrutement, en qualité de pharmacien temporaire de la santé publique, ils perçoivent dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d'un pharmacien de la santé publique classé au 1^{er} échelon de ce grade.

Les pharmaciens titulaires du diplôme de pharmacien spécialiste ou d'un diplôme admis en équivalence peuvent être recrutés dans l'attente de l'ouverture d'un concours de recrutement en qualité de pharmacien spécialiste temporaire de la santé publique, ils perçoivent dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d'un pharmacien spécialiste de la santé publique classé au 1^{er} échelon de ce grade.

Lors de leur admission au concours, il est tenu compte pour le calcul de leur ancienneté, des services effectués en qualité de temporaire à raison d'un an et demi d'ancienneté par échelon.

Les pharmaciens recrutés conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article et assurant un service de garde bénéficient d'un congé de repos compensateur ou à défaut d'une indemnité servie dans les mêmes conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 19. - Pour la constitution initiale des cadres en pharmacie hospitalière et industrielle et pour une période finissant le 31 décembre 2008, peuvent être nommés dans les grades de pharmacien spécialiste principal et de pharmacien spécialiste de la santé publique, respectivement les pharmaciens majors et les pharmaciens principaux de la santé publique, et ce, après l'accomplissement avec succès d'un cycle de formation de trois semestres au moins dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Seront dispensés de la formation totalement ou partiellement, ceux qui justifient de diplôme universitaire de 3^{ème} cycle et/ou d'une formation ou d'une expérience jugées suffisantes par une commission désignée à cet effet par le ministre de la santé publique.

Ce cycle de formation est ouvert aux pharmaciens majors et pharmaciens principaux de la santé publique selon les conditions suivantes :

- Concours sur dossiers, pour les pharmaciens majors de la santé publique.
- Concours sur épreuves écrites pour les pharmaciens principaux de la santé publique.

Les modalités d'organisation des deux concours susvisés, la composition du jury ainsi que les postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 20. - Les personnels relevant du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires en exercice dans les établissements hospitalo-universitaires à la date de la parution du présent décret sont maintenus dans leurs postes actuels.

Art. 21. - A titre transitoire, et pour une période ne dépassant pas le 31 décembre 2009, les pharmaciens de la santé publique justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et qui ont satisfait à un cycle de formation continue organisé par l'administration dont les conditions et les modalités seront fixées par décret, peuvent participer aux concours de recrutement des pharmaciens spécialistes de la santé publique.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Art. 22. - A compter de la parution du présent décret, les pharmaciens biologistes majors de la santé publique, les pharmaciens biologistes principaux de la santé publique et les pharmaciens biologistes de la santé publique sont intégrés respectivement dans les grades de pharmacien spécialiste major de la santé publique, de pharmacien spécialiste principal de la santé publique et de pharmacien spécialiste de la santé publique.

Art. 23. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret susvisé n° 91-238 du 4 février 1991, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2263 du 11 octobre 1999.

Art. 24. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

T unis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3297 du 19 décembre 2005.

Monsieur Abdallah Hadroug est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2005-3298 du 19 décembre 2005.

Monsieur Mohamed Salah Chatti, inspecteur en chef du travail, est chargé des fonctions de directeur général au fonds de solidarité nationale au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

**Décret n° 2005-3299 du 19 décembre 2005,
portant changement d'appellation de certains
établissements publics.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour la gestion 2005 et notamment le tableau « F » y annexé,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont réalisés, à compter du 1^{er} janvier 2006, les changements d'appellation des établissements publics indiqués ci-après relevant du ministère de l'éducation et de la formation :

N°	Ancienne appellation	N°	Nouvelle appellation
	Ministère de l'éducation et de la formation		Ministère de l'éducation et de la formation
1	Ecole préparatoire 15 octobre 1963 à Séjnane	1	Lycée 15 octobre 1963 à Séjnane
2	Ecole préparatoire El Ahd El Jedid à Thala	2	Lycée El Ahd El Jedid à Thala
3	Ecole préparatoire Mustapha El Fourati à Sfax	3	Lycée Mustapha El Fourati à Sfax
4	Ecole préparatoire El Khalij, route Sidi Mansour, Sfax	4	Lycée El Khalij, route Sidi Mansour, Sfax
5	Lycée 23 janvier 1952 à Beni Khalled	5	Ecole préparatoire 23 janvier 1952 à Beni Khalled
6	Lycée de Bouficha	6	Ecole préparatoire de Bouficha
7	Lycée 15 octobre 1963 à Bizerte	7	Lycée pilote 15 octobre 1963 à Bizerte

Art. 2. - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2005-3300 du 19 décembre 2005.

Monsieur Béchir Kraiem, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur général du premier cycle de l'enseignement de base.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2005-3301 du 19 décembre 2005.

Il est accordé à Monsieur Faouzi Maïza, professeur d'enseignement secondaire technique, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une deuxième année à partir du 9 novembre 2005.

Par décret n° 2005-3302 du 19 décembre 2005.

Il est accordé à Monsieur Houcine Mestouri, professeur d'enseignement secondaire technique, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

Par décret n° 2005-3303 du 19 décembre 2005.

Il est accordé à Monsieur Karim Omri, professeur d'enseignement secondaire, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année renouvelable une seule fois.